

1502551-03.2021.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502551-03.2021.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502551-03.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RICHARD DE OLIVEIRA RODRIGUES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que os réus ALEX RAFAEL MENDES e RICHARD DE OLIVEIRA RODRIGUES, no dia 24 de dezembro de 2021, por volta das 17h30min, na Rodovia BR 116, altura do km 289, bairro Potuvera, nesta cidade e comarca de Itapecerica da Serra, agindo em concurso e com unidade de desígnios, transportavam, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 06 tabletes inteiros e 03 tabletes parciais de maconha, com peso líquido de 3,99 kg, drogas estas que causam dependência física e psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, laudo de constatação de fls. 23/25 e laudo definitivo de fls. 191/193.

Denúncia recebida à fl. 147. As provas orais e os interrogatórios foram colhidos por mídia digital.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é parcialmente procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 191/193, bem como toda a prova oral produzida.

Quanto à autoria, verifico que o órgão acusatório pleiteou a absolvição do réu Alex, cuja fundamentação adoto como razão de decidir.

Em relação ao réu Richard, a condenação é medida de rigor, diante da categórica confissão judicial, em harmonia com o depoimento do policial rodoviário federal Deifson.

Passo a dosar a pena.

2. Na primeira fase, não existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base.

Na segunda fase, nada a considerar (súmula nº 231 do STJ).

Por derradeiro, encontra-se presente a minorante contida no art. 33, par. 4º, pois verificados os requisitos, já que, apesar da significativa quantidade total de entorpecentes, o réu não ostenta qualquer registro criminal (mesmo contando quase 25 anos de idade) e não fora flagrado em "biqueira" ou situação característica do comércio ilícito habitual. É possível presumir, pois, que se tratou de ato isolado em sua vida.

Passo a dosar o quantum da diminuição. Considerando que o norte para o trânsito entre o máximo é o mínimo é o art. 59 do CP, bem como o art. 42 da lei especial em comento, o caso comporta abrandamento no patamar mínimo de 1/6, em virtude de, reitero, a quantidade total de droga passar longe de ser considerada ínfima.

Pena corporal fixada em 4 anos e 2 meses de reclusão.

3. Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da nova Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 416. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo os dias-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à míngua de maiores informações.

4. Passo a deliberar sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

Em tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos trazida pelo art. 44 da nova Lei de Drogas. O leading case sobre o tema foi o HC 97.256/RS. Por força de tal decisão, a resolução n. 5, de 2012, do Senado Federal, publicada em 16 de fevereiro de 2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Posteriormente, em mais um de seus controversos julgados, o STF também considerou afastada a natureza hedionda do delito em testilha quando computada a causa de diminuição de pena acima ponderada (HC 118533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, 23.6.2016), de modo a excluir a incidência do art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Assentadas tais premissas (ainda que a contragosto deste sentenciante), entendo que o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade mais adequado é o semiaberto, à luz da quantidade da exprobração e levando em conta a ausência de

antecedentes criminais desabonadores.

O quantum do escarmento impede a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, todavia.

5. Ante o exposto, declaro o réu RICHARD DE OLIVEIRA RODRIGUES incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Absolvo o réu ALEX RAFAEL MENDES, com fulcro no art. 386, VII do CPP. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

6. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

7. Custas na forma da legislação estadual.

8. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

9. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA